ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Unterhaltsreinigung (UH)

1 Vertragsabschluss und Verbindlichkeit

1.1 Eine unterschriebene oder elektronische Auftragserteilung gilt als verbindlich und stellt einen rechtsgültigen Vertrag zwischen dem Kunden und der Clean Service Scaramuzzo AG dar.

1.2 Mit Auftragserteilung erklärt sich der Kunde mit diesen AGB einverstanden.

1.3 Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform und der Zustimmung beider Parteien.

2 Leistungsumfang und Ausführung

2.1 Clean Service Scaramuzzo AG erbringt Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltsreinigung gemäss vereinbartem Leistungsbeschrieb

2.2 Ziel der Leistungserbringung ist die Sicherstellung eines dauerhaft sauberen und funktionierenden Betriebs der betreuten Objekte.

2.3 Die Arbeiten werden fachgerecht, termingerecht und nach den geltenden Qualitätsstandards ausgeführt.

2.4 Flächen, welche nicht zugänglich sind oder durch Gegenstände blockiert werden (z. B. Akten, persönliche Gegenstände, technische Geräte), werden nicht gereinigt.

2.5 Als normale Arbeitstage gelten alle Werktage mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage.

2.6 An gesetzlichen Feiertagen findet in der Regel keine Reinigung statt. In Wochen mit gesetzlichen Feiertagen kann es zu einer reduzierten Leistungserbringung kommen. Dies ist in der vereinbarten Pauschale berücksichtigt und berechtigt nicht zu Preisreduktionen. Ersatztermine sind nur nach vorgängiger schriftlicher Absprache möglich.

3 Leistungsabgrenzung

3.1 Unterhaltsreinigungen dienen der laufenden Sauberkeitserhaltung.

3.2 Grundreinigungen, Spezialreinigungen oder Intensivreinigungen sind nicht Bestandteil der Unterhaltsleistungen.

3.3 Verschmutzungen, die über den normalen Gebrauch hinausgehen (z. B. starke Verschmutzungen, Bauverschmutzungen, besondere Ereignisse), gelten als Zusatzaufwand.

Büro-/Unterhaltsreinigung Gebäudereinigung Grundreinigung Umzugsreinigung Wohnungsreinigung & Putzfrauenservice
Hauswartungsservice & Facilitymanagement Fahrzeugreinigung Spezialreinigung Produkte-/Reinigungsmittel Academy

Hauptsitz
Clean Service Scaramuzzo AG Industriestrasse 5 8307 Effretikon
T 0844 355 355 info@clean-service.ch clean-service.ch

3.4 Solche Leistungen werden nach Aufwand oder gemäss separater Offerte verrechnet.

4 Preise und Abrechnung

4.1 Die Verrechnung erfolgt monatlich, jeweils per Monatsanfang oder ab dem ersten Einsatztag.

4.2 Rechnungen sind innert **30 Tagen netto** zahlbar.

4.3 Zusatzleistungen oder ausserordentliche Aufwände werden separat verrechnet.

4.4 Der Kunde ist verpflichtet, allfällige Einwände gegen die Abrechnung innerhalb von **5 Arbeitstagen** schriftlich mitzuteilen, andernfalls gilt diese als genehmigt.

5 Zahlungsverzug und Leistungsunterbruch

5.1 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist gerät der Kunde ohne weitere Mahnung in Verzug.

5.2 Nach schriftlicher Mahnung und einer Nachfrist von **5 Arbeitstagen** ist Clean Service Scaramuzzo AG berechtigt:

- die Dienstleistungen auszusetzen
- Leistungen nur gegen Vorauszahlung zu erbringen

5.3 Die Wiederaufnahme der Dienstleistungen erfolgt erst nach vollständigem Ausgleich aller offenen Forderungen.

5.4 Wird die Zusammenarbeit aufgrund Zahlungsverzugs eingestellt, ist Clean Service Scaramuzzo AG berechtigt, eine pauschale Entschädigung zu verlangen.

Diese beträgt bis zu 80% des durchschnittlichen monatlichen Auftragsvolumens der letzten 3 Monate, multipliziert mit der verbleibenden Vertragslaufzeit.

5.5 Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten.

6 Qualitätssicherung und Reklamationen

6.1 Beanstandungen sind umgehend, spätestens jedoch am folgenden Arbeitstag, schriftlich zu melden.

6.2 Bei berechtigten Mängeln erfolgt eine kostenlose Nachbesserung innerhalb **24 Stunden**.

6.3 Mängel berechtigen nicht zur Kürzung, Zurückbehaltung oder Verweigerung von Zahlungen sowie nicht zur fristlosen Kündigung.

Hauptsitz
Clean Service Scaramuzzo AG Industriestrasse 5 8307 Effretikon
T 0844 355 355 info@clean-service.ch clean-service.ch

6.4 Die Vergütungspflicht für erbrachte Leistungen bleibt in jedem Fall bestehen.

6.5 Bewertungen oder Rückmeldungen von Dritten (z. B. Mitarbeitende, Kunden, Nutzer) stellen keine objektive Beurteilung dar und begründen keine direkten

7 Mitwirkungspflichten des Kunden

7.1 Der Kunde stellt sicher, dass alle Voraussetzungen für die Leistungserbringung erfüllt sind (Zugang, Wasser, Strom, Informationen, Infrastruktur).

7.2 Mehraufwände aufgrund fehlender Mitwirkung werden zusätzlich verrechnet. Ansprüche.

8 Personal und Vertraulichkeit

8.1 Das eingesetzte Personal unterliegt der Sorgfalts-, Treue- und Schweigepflicht.

8.2 Vertrauliche Informationen des Kunden werden nicht an Dritte weitergegeben.

8.3 Clean Service Scaramuzzo AG stellt sicher, dass das eingesetzte Personal entsprechend geschult und qualifiziert ist.

9 Abwerbeverbot

9.1 Der Kunde verpflichtet sich, während der Vertragsdauer sowie bis **12 Monate nach Vertragsende** keine Mitarbeitenden direkt oder indirekt anzustellen oder zu beauftragen.

9.2 Dies gilt auch für Mitarbeitende, die in den letzten **6 Monaten** beim Kunden im Einsatz waren.

9.3 Bei Verstoss wird eine **Konventionalstrafe von CHF 10’000 pro Mitarbeitenden** fällig.

9.4 Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten.

10 Schlüssel und Zutritt

10.1 Der Kunde stellt die notwendigen Schlüssel oder Zugangsmittel, mindesten 2 Stück, zur Verfügung.

10.2 Schlüssel sind so zu beschriften, dass keine Zuordnung möglich ist.

10.3 Bei Verlust haftet der Auftragnehmer im Rahmen der Versicherung für den Zeitwert der Schliessanlage.

Hauptsitz
Clean Service Scaramuzzo AG Industriestrasse 5 8307 Effretikon
T 0844 355 355 info@clean-service.ch clean-service.ch

11 Haftung und Versicherung

11.1 Clean Service Scaramuzzo AG haftet nur für nachweislich verursachte Schäden.

11.2 Es besteht eine Haftpflichtversicherung bei Allianz Suisse mit einer Deckung von CHF 5 Mio.

11.3 Für bestehende Schäden, normale Abnutzung oder nicht erkennbare Vorschäden wird keine Haftung übernommen.

11.4 Eine Haftung für indirekte Schäden oder Folgeschäden wird ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

12 Preisanpassungen

12.1 Preise können angepasst werden, sofern sich wesentliche Kostenfaktoren verändern.

12.2 Dies betrifft insbesondere Löhne gemäss GAV, Sozialabgaben sowie Material- und Energiekosten.

12.3 Preisanpassungen werden mindestens **30 Tage im Voraus** mitgeteilt.

12.4 Ohne Widerspruch innerhalb von 10 Tagen gelten diese als akzeptiert.

13 Vertragsdauer und Kündigung

13.1 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

13.2 Die Kündigung ist unter Einhaltung einer Frist von **3 Monaten auf Monatsende** schriftlich möglich.

13.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten.

13.4 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei:

- wiederholtem Zahlungsverzug
- schwerwiegenden Vertragsverletzungen
- fehlender Mitwirkung des Kunden (z. B. kein Zugang, wiederholte Behinderungen)

13.5 Im Falle einer fristlosen Kündigung bleiben bereits erbrachte Leistungen in jedem Fall vollumfänglich geschuldet.

Büro-/Unterhaltsreinigung Gebäudereinigung Grundreinigung Umzugsreinigung Wohnungsreinigung & Putzfrauenservice
Hauswartungsservice & Facilitymanagement Fahrzeugreinigung Spezialreinigung Produkte-/Reinigungsmittel Academy

Hauptsitz
Clean Service Scaramuzzo AG Industriestrasse 5 8307 Effretikon
T 0844 355 355 info@clean-service.ch clean-service.ch

14 Vorzeitige Vertragsauflösung

14.1 Kündigt der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung der Kündigungsfrist oder beendet die Zusammenarbeit vorzeitig, gilt dies als Vertragsverletzung.

14.2 In diesem Fall ist Clean Service Scaramuzzo AG berechtigt, eine pauschale Entschädigung zu verlangen.

14.3 Diese beträgt **bis zu 80% des durchschnittlichen monatlichen Auftragsvolumens der letzten 3 Monate**, multipliziert mit der verbleibenden Vertragslaufzeit.

14.4 Bereits erbrachte Leistungen sind vollständig zu vergüten.

14.5 Die Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist kann alternativ verlangt werden.

14.6 Tritt der Kunde nach Auftragserteilung, jedoch vor Leistungsbeginn, vom Vertrag zurück, ist Clean Service Scaramuzzo AG berechtigt, eine pauschale Entschädigung für den entstandenen administrativen und organisatorischen Aufwand zu verlangen. Diese beträgt **50%** der vereinbarten monatlichen Pauschale, mindestens jedoch CHF 250.–.

15 Urheber- und Nutzungsrechte

15.1 Sämtliche von der Clean Service Scaramuzzo AG erstellten Unterlagen (insbesondere Offerten, Leistungsverzeichnisse, Konzepte und Arbeitspapiere) bleiben deren Eigentum.

15.2 Diese dürfen ohne schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, weitergegeben noch Dritten zugänglich gemacht werden.

15.3 Insbesondere ist die Weitergabe an Mitbewerber oder die Verwendung zur Einholung von Vergleichsofferten untersagt.

15.4 Bei Zuwiderhandlung behält sich die Clean Service Scaramuzzo AG rechtliche Schritte vor.

16 Gerichtsstand und Recht

16.1 Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht.

16.2 Gerichtsstand ist der Sitz der Clean Service Scaramuzzo AG.

Büro-/Unterhaltsreinigung Gebäudereinigung Grundreinigung Umzugsreinigung Wohnungsreinigung & Putzfrauenservice
Hauswartungsservice & Facilitymanagement Fahrzeugreinigung Spezialreinigung Produkte-/Reinigungsmittel Academy

Hauptsitz
Clean Service Scaramuzzo AG Industriestrasse 5 8307 Effretikon
T 0844 355 355 info@clean-service.ch clean-service.ch